

Patrick Wydra Funk Taxi Heringsdorf Kanalstraße 1 17424 Seebad Heringsdorf Telefon: 038378 / 22022
Mobil: 0151 / 27585179 E-Mail: taxiwydra@googlemail.com

An Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern Außenstelle Stralsund —
Personen- und Güterbeförderung [Anschrift wird vom Anwalt eingesetzt]

Datum: __.06.2026

Antrag auf Informationszugang nach § 1 Informationsfreiheitsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (IFG M-V)

**Betreff: Konzession Linienbündel Ost Usedom / Kaiserbäderlinie 290/291 (VVG mbH, ab
01.01.2026)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

als ortsansässiger Taxiunternehmer (Funk Taxi Heringsdorf, Inhaber Patrick Wydra) im
Genehmigungsgebiet der Kaiserbäderlinie 290/291 beantrage ich gemäß § 1 Abs. 1 IFG M-V Zugang zu
folgenden Informationen aus der Genehmigungsakte zur Linienverkehrskonzession an die VVG mbH
(Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald), Konzessionsbeginn 01.01.2026, Linien 290 und 291.

1. Konzessionsbescheid

Vollständige Übersendung des Konzessionsbescheides im Wortlaut, einschließlich aller Anlagen.

2. Rechtsgrundlage und Klassifikation

Auf welcher konkreten Rechtsgrundlage des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) wurde die
Konzession erteilt?

- § 42 PBefG (Linienverkehr i.S.d. ÖPNV)
- § 43 PBefG (Sonderform Linienverkehr)
- § 44 PBefG (Linienbedarfsverkehr)
- § 48 PBefG (Ausflugsfahrten)
- § 50 PBefG (Gebündelter Bedarfsverkehr)
- oder eine andere Rechtsgrundlage (bitte benennen)

3. Begründungsschrift zur Wahl der Rechtsgrundlage

Ich bitte um Übersendung der schriftlichen Begründung der Klassifikation, insbesondere im Hinblick auf folgende widerstreitende Indizien:

- a) Nahverkehrsplan Landkreis Vorpommern-Greifswald 2017–2027, Seite 125, Tabelle 32: Die Linien 290/291 sind dort ausdrücklich der Netzkategorie „**Tourismusnetz**“ mit dem Wortlaut „besonders stark ausgeprägte touristische Bedeutung“ zugeordnet, nicht dem Hauptnetz des allgemeinen ÖPNV.
- b) Schriftliche Selbstauskunft der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf vom 08.09.2025 (Justiziar Simon Nagy, Az.-: Email-Korrespondenz mit Antragsteller, vorliegend): „Diese Busse dienen ausschließlich dem Tourismus und können nur so in die Kurkarte einkalkuliert werden.“ Sowie: „Sie dient dem (...) Transport des Massentourismus zu Sehenswürdigkeiten.“
- c) Finanzierungsstruktur: Pauschale Zahlungen der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf an die VVG mbH je Tages-, Übernachtungs- und Jahreskurkarte gemäß § 4 Abs. 5 Kurabgabensatzung 2026 (ca. 0,50–0,60 €/Übernachtung, hochgerechnet ca. 1,77 Mio. €/Jahr).

4. Anhörungspflicht nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 PBefG

Wurde der ortsansässige Taxenverkehr (Funk Taxi Heringsdorf) vor Konzessionserteilung gem. § 14 Abs. 1 Nr. 3 PBefG schriftlich angehört? Falls ja, bitte um Übersendung des Anhörungsschreibens und einer eventuell eingegangenen Stellungnahme. Falls nein, bitte um Begründung des Verzichts auf die Anhörung.

5. Prüfvermerk § 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG

Wurde vor Konzessionserteilung geprüft, ob „durch den beantragten Verkehr die Verkehrsbedienung des betreffenden Gebiets (...) mit Taxen mehr als geringfügig beeinträchtigt wird“? Bitte um Übersendung des Prüfvermerks und der Begründung des Prüfergebnisses.

6. Auflagenkatalog § 13 Abs. 4 PBefG

Wurden Auflagen zum Schutz öffentlicher Verkehrsinteressen, insbesondere des Taxen-Verkehrs, erteilt? Falls ja, bitte um Übersendung des Auflagenkatalogs. Falls nein, bitte um Begründung des Verzichts auf Auflagen.

7. Veröffentlichungspflichten

a) Vorabbekanntmachung nach **Art. 7 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007** (Veröffentlichung mindestens ein Jahr vor Vergabe im Amtsblatt der EU): Bitte um Übersendung der Bekanntmachung mit Aktenzeichen TED-Nummer und Veröffentlichungsdatum.

b) Bekanntmachung nach **§ 8a Abs. 8 PBefG** im Bundesanzeiger: Bitte um Übersendung der Bekanntmachung mit Aktenzeichen und Veröffentlichungsdatum.

(Hinweis: Bei TED-Recherche für den Zeitraum 15.–31.12.2024 (Stichworte „Vorpommern-Greifswald“, „Bus“, „ÖPNV“) wurde keine zuordenbare Bekanntmachung gefunden, anders als z.B. beim

Nachbarkreis Vorpommern-Rügen, der eine vergleichbare Direktvergabe vorbildlich nach Art. 7 Abs. 2 VO 1370/2007 öffentlich bekanntgemacht hat.)

8. Beihilferechtliche Einordnung

Wurde die Pauschalvergütung zwischen Gemeinde Heringsdorf und VVG mbH (jährlich ca. 1,77 Mio. € aus der Kurabgabe) als staatliche Beihilfe i.S.v. Art. 107 AEUV bei der Europäischen Kommission notifiziert? Falls ja, bitte um Übersendung der Notifizierungsdokumente. Falls die Maßnahme als freigestellt gilt (Art. 9 VO 1370/2007 oder De-minimis-VO), bitte um Übersendung der entsprechenden Freistellungsbegründung.

Verfahren

Eine zügige Bescheidung wird gemäß § 9 IFG M-V innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat erbeten. Sollten Bestandteile der Akte gemäß § 7 IFG M-V geschwärzt werden müssen, bitte ich um teilweise Übersendung mit nachvollziehbarer Begründung der Schwärzungen. Sofern Drittbetroffenheit besteht, wird gemäß § 9 Abs. 1 IFG M-V die Anhörung des Dritten beantragt.

Die mit der Bearbeitung verbundenen Gebühren werden im Rahmen der Gebührenordnung übernommen. Bitte vorab um Mitteilung der voraussichtlichen Höhe gemäß § 13 IFG M-V.

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Wydra Funk Taxi Heringsdorf

Anlagen (auf Anforderung):

- *Auszug Nahverkehrsplan LK Vorpommern-Greifswald 2017–2027, S. 125 Tabelle 32*
- *Schreiben Justiziar Simon Nagy vom 08.09.2025*
- *Auszug § 4 Abs. 5 Kurabgabesatzung Heringsdorf 2026*
- *Vergleich Vorabbekanntmachung Landkreis Vorpommern-Rügen vom 17.03.2025 (Quelle: lk-vr.de)*